NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

"Año de la recuperación y de la consolidación de la economía peruana"

"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS"

CONTRATO DE N°015-2025-NEMAEC

Conste por el presente documento, la contratación de suministro de bienes para el equipamiento de comisarías del Núcleo Ejecutor para el Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarías-NEMAEC, en adelante, ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°20614998033, con domicilio legal en CALLE MANCO SEGUNDO N°2621, Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima, representado por el Mayor S PNP **MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, y de otra parte la empresa I.R COSECHA NEGRA SAC, con RUC N°20612070645, con domicilio legal en AV. BELLAVISTA 105 MZA. 12 LOTE. 3-A UCAYALI, Distrito de MANANTAY, Provincia de CORONEL PORTILLO y departamento de Ucayali, debidamente representado por su Gerente General Sr. **JORGE ALEJANDRO MILLONES ACERO**, identificado con DNI N°71205551, según poder inscrito en la partida electrónica N°15517597, Asiento A00001 de la Zona Registral N° IX Oficina Registral de Lima del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA"; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 24 de octubre de 2025 se firmó el Convenio N°005-2025-FONCODES CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ENTRE EL FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARIAS (NEMAEC). El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones mediante las cuales el MIDIS, a través de FONCODES, otorga financiamiento al NEMAEC para gestionar la adquisición de bienes y contratación de servicios para la ejecución de mantenimiento y acondicionamiento, y equipamiento de comisarías priorizadas por el MININTER, en el marco de lo dispuesto en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº32416, correspondiente a los procesos de mantenimiento y acondicionamiento, y equipamiento de comisarías, entendido como el conjunto de acciones orientadas al mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento, elaboración de fichas técnicas y/o expedientes ejecutivos, ejecución de actividades orientadas al mantenimiento y/o acondicionamiento, así como la adquisición de cámaras de videovigilancia, equipamiento tecnológico, y otros bienes necesarios para mejorar la capacidad operativa de las comisarías de los distritos priorizados, conforme a las Normas Técnicas y normatividad aprobada por FONCODES.

Mediante Oficio N°1175-2025-REGPOL-LIMA/UNIADM/AREINFRA, de fecha 16 de diciembre de 2025, la Región Policial Lima remite el listado actualizado y distribución de equipamiento, atendiendo a las necesidades de las comisarías beneficiadas por el convenio N°05-2025-FONCODES en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS y el Ministerio del Interior.

Con fecha 19 de diciembre de 2025, se publica la "CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES DE EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS, EN EL MARCO DE LA LEY N°32416", Convocatoria N°001-2025-NEMAEC, en el cual se invita a las empresas interesadas a participar en la presente convocatoria para la ejecución de intervenciones de equipamiento de comisarías de la Región Policial Lima, priorizadas en el marco del Convenio N°005-2025-FONCODES. Esta convocatoria se efectuó de conformidad con la Norma Técnica N°04-2025-FONCODES/UGPE- "Norma Técnica para la ejecución de intervenciones de equipamiento de comisarias mediante Núcleos Ejecutores", aprobada por FONCODES.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación para el suministro del bien **Colchón (1 plaza)** según las características y condiciones establecidas en las Fichas Técnicas y el presente contrato, para el equipamiento de comisarías, a efectos de optimizar su capacidad operativa y, con ello, fortalecer la labor de la Policía Nacional del Perú.

Esta acción se realizará en el marco del Convenio de Cooperación interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS y el Ministerio del Interior-MININTER, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 16.1 del Artículo 16 de la Ley N°32416.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 58,650.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES)** que incluye todos los impuestos de Ley y según el siguiente detalle:

BIEN ADJUDICADO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
Colchón (1 plaza)	138	S/. 425.00	S/. 58,650.00

Este monto comprende el costo total del suministro de bienes, incluyendo de ser aplicable, todos los impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del suministro materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, luego de emitida el **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN** de los bienes y/o **ACTA DE CONFORMIDAD** si los bienes requieren instalación y puesta de funcionamiento; asimismo, la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en la Norma Técnica N°04-2025-FONCODES/UGPE.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá los diez (10) días calendarios, de producida la recepción de los bienes.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de recepción de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **quince (15) días calendarios**, el mismo que se computa desde el día siguiente de su suscripción.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por el documento que lo contiene, la cotización de EL CONTRATISTA, las especificaciones técnicas, así como los documentos derivados del procedimiento de convocatoria pública (Convocatoria N°01-2025-NEMAEC).

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA será responsable ante la ENTIDAD CONTRATANTE por los daños o desperfectos que pudiera ocasionar a la PNP o en caso de la entrega del suministro de bienes diferente a lo solicitado.

Los bienes objeto del presente contrato, deberá contar con una garantía mínima de **setenta y dos (72) meses**, computados desde el día siguiente de la entrega-recepción y/o conformidad del servicio.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SUMINISTRO DE BIENES

La conformidad de la prestación será otorgada por la administración de la ENTIDAD CONTRATANTE, previa verificación de que los bienes recibidos se ajustan estrictamente a las Fichas Técnicas aprobadas por la ENTIDAD CONTRATANTE.

De identificarse observaciones, la ENTIDAD CONTRATANTE comunicará formalmente a EL CONTRATISTA, indicando su sentido de manera clara y precisa. Se otorgará un plazo de tres (03) días calendario para la subsanación, el cual podrá variar en función de la complejidad o sofisticación de las correcciones requeridas.

Si, vencido el plazo otorgado, EL CONTRATISTA no subsana las observaciones a cabalidad, la ENTIDAD CONTRATANTE no concederá períodos adicionales para correcciones. En este supuesto, corresponderá aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo original de subsanación, sin que se consideren los días en los que la ENTIDAD CONTRATANTE haya incurrido para efectuar las revisiones y notificar las observaciones.

El procedimiento de subsanación no será aplicable cuando los BIENES manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas. En tal caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE rechazará la recepción de la prestación, considerándose esta como no ejecutada, y aplicándose la penalidad que corresponda.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con la ENTIDAD CONTRATANTE en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES

El incumplimiento de EL CONTRATISTA en la entrega de BIEN contratado, en el plazo y condiciones establecidas, originará la aplicación de una penalidad ascendente al 1% del monto del contrato por cada día de atraso, hasta un tope de 10% del monto total del contrato, los que serán descontados del pago de la valorización final del contrato.

En ningún caso la entrega de los bienes podrá exceder los diez (10) días. Si el atraso fuera mayor al tope de la penalidad señalada precedentemente, se resolverá el contrato, previa evaluación de la ENTIDAD CONTRATANTE.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: LUGAR DE ENTREGA

La entrega de los bienes se realizará en las Comisarias de la Región Policial Lima, las mismas que se detallan en el Anexo N°03 del documento de Convocatoria N°01-2025-NEMAEC.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, total o parcialmente, en los siguientes casos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
b) Incumplimiento de obligaciones, por causa atribuible a la parte que incumple.
c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
e) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCION

A la suscripción del Contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier personal de la ENTIDAD CONTRATANTE. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del Contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la ENTIDAD CONTRATANTE, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución Contrato, otorga a la ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el Contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un contratista adjudicatario, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los próximos procesos de adquisición de bienes que realice la ENTIDAD CONTRATANTE. En ningún caso, dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Y APLICACIÓN SUPLETORIA

Son de aplicación las disposiciones correspondientes a la Ley N°32416, Ley que aprueba crédito suplementario para el financiamiento de mayores gastos asociados a la consolidación económica, a la seguridad ciudadana y el desarrollo social y dicta otras medidas, la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº178–2025–FONCODES/DE, que aprobó la versión N°1.0 de la Norma Técnica N°04-2025-FONCODES/UGPE "Norma Técnica para la ejecución de intervenciones de equipamiento de comisarias mediante Núcleos Ejecutores". Para todo lo no previsto en la presente contratación, es de aplicación supletoria la Constitución Política del Perú, así como, las normas de derecho público que resulten aplicables a las contrataciones de bienes y/o servicios, las disposiciones pertinentes del Código Civil Peruano y demás normas de derecho privado, en ese orden de prelación.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o diferencia que surja sobre la aplicación del contrato, incluida lo que se refiera a su nulidad e invalidez, será resuelta de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. El arbitraje se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Lima. El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada parte designará un árbitro en su solicitud de arbitraje y respuesta, respectivamente y estos árbitros designarán al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado al árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará ante la respectiva Cámara de Comercio, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, la respectiva designación.

Si una vez designados los dos árbitros conforme al procedimiento antes referido y en caso éstos no consigan ponerse de acuerdo sobre la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de recibida la aceptación del último arbitro, cualquiera de las partes podrá solicitar a la respectiva Cámara de Comercio de la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles. El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

De acuerdo con las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los 31 días del mes de diciembre de 2025.

"ENTIDAD CONTRATANTE"
MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
Presidente NEMAEC

"EL CONTRATISTA"
JORGE ALEJANDRO MILLONES ACERO
Gerente General I.R COSECHA NEGRA SAC